

# Miks on keelatud lapse kehaline karistamine?



Judit Strömpl

Tartu Ülikool

Artikkel esitab lühiülevaate lapse kehalise karistamise probleemistikust viimastel kümnenditel avaldatud teaduskirjanduse põhjal. Käsitletakse lapse kehalise karistamise määratlemist, elanikkonna hoiakuid ja riikide õigusakte seoses lapse kehalise karistamisega ning lapse kehalise karistamise lühi- ja pikaajalist mõju tema arengule ning heaolule täiskasvanuna.

Suhteid lapse ja vanemate vahel on juriidiliselt reguleeritud juba ammu ajast: näiteks sisaldas Babüloonia Hammurapi koodeks (18s eKr) seadust, mis lubas isal poja tema halva käitumise tõttu kodunt välja visata või teda orjaks müüa (Doek 2019), Rooma õigus käsitles lapsi vanemate omandina ning selline vanema absoluutne võim oli jõus kuni 20. sajandi alguseni.

## Seadus kaitseb last kehalise karistamise eest

Esimene lapsi kaitsev dokument, Genfi lapse õiguste deklaratsioon sündis 1924. aastal. Deklaratsioon reguleeris I maailmasõja orbude hooldamist, keskendudes lapse kehalisele ja vaimsele arengule ning kohustas riike rahuldama vanemliku hoolitsuseta jäänud laste esmaseid vajadusi. ÜRO lapse õiguste konventsiooni (edaspidi LÕK) esimene versioon võeti vastu 1959. a ning täiendatud versioon aastal 1989. (*ibid*). Nii kujunes 20. sajand laste sajandiks. Selle aja jooksul muutus lapsepõlve käsitus täielikult: laps muutus vanemate sõnatust omandist

toimivaks subjektiks, kelle heaolu lapsena mõjutab kogu tema täiskasvanuelu ja seega ka tulevase ühiskonna kvaliteeti.

LÕKi artikkel 19 kohustab osalisriike „kaitsma last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest, kui laps viibib vanema(te), seadusliku hooldaja või seaduslike hooldajate või mõne teise lapse eest hoolitseva isiku hoolde all.” Maailmas on praegu 53 riiki keelustanud lapse kehalise karistamise ning veel 56 kaalub selle keelamist (Helland jt 2018). Esimesena keelas lapse kehalise karistamise Rootsi (1979), järgnesid Soome (1983), Norra (1987), Austria (1989) ja ka meie lõunanaaber Läti (1998). (Lansford jt 2017, Zolotor ja Puzia 2010). Eesti tegi seda alles 2016. a jõustunud lastekaitseseaduses (edaspidi LasteKS). Lapse kehalist karistamist keelab LasteKS § 24. Keelamisele lisaks kohustab seadus kõiki inimesi teavitama lastekaitset sellistest juhtumitest (LasteKS, § 27 (1) ja § 31(1), (2)).

## Probleemid lapse distsiplineerimisega

Lapsed kasvavad suletud uste taga. Kuigi seadused ja õigusaktid vihjavad, mida ei tohi teha lapse kasvatamisel, jääb vastutus kasvatada normide järgi käituvat last vanemale. Seda, kuidas saavutada sõnakuulelikkus ja soovitud käitumine, seadus ei selgita.

Vaatamata viimase sajandi jooksul toimunud muudatustele, kogevad UNICEFi (2014) andmete põhjal maailmas 80% lastest kehalist karistamist. Paljud praegused vanemad ja vanavanemad on ise kogenud kehalist karistust ning usuvad, et just tänu sellele said neist korralikud inimesed. Väidetakse, et vanem, kes armastab oma last, ei saa lapsele midagi halba teha sellise väikese valu tekitamisega, mis kehalise karistamisega kaasneb. Vanema armastus lapse vastu ja tema vastutus lapse eest justkui annab talle valu tekitamise õiguse. Aga miks ikkagi ei ole lapse füüsilise karistamine lubatud, olgugi, et seda teevad last armastavad vanemad ja väidetavalt lapse enda huvides?

Et sellele vastata, tuleb selgusele jõuda järgnevas: esiteks, mida lapse kehaline karistamine all mõeldakse ehk kuidas määratletakse lapse kehalist karistamist; teiseks, kuidas suhtuvad vanemad lapse kehalisse karistamisse kui kasvatusmeetodisse; kolmandaks, kas uuringute tulemused toetavad arvamust, et kehaline karistamine on tõhus ja negatiivsete tagajärgedeta distsiplineerimismeetod<sup>1</sup>. Kõigi kolme teema käsitlemisel on aluseks võetud viimastel kümnenditel avaldatud teaduspublikatsioonid.

## Lapse füüsilise karistamise määratlemine

ÜRO lapse õiguste komitee (2006) määratleb lapse kehalist karistamist kui „füüsilise jõu

kasutamist tahtliku, kas või nõrga valu või ebameeldiva tunde tekitamise eesmärgil”.

Uuringud näitavad, et üldiselt lapsevanemad ei poolda kehalist karistamist ja kui nende käest küsida, kas nad karistavad oma lapsi kehaliselt, vastavad nad eitavalt (Frechette ja Romano 2017, Kish ja Newcombe 2015), vt ka Eesti uuringu tulemusi tekstikastist, lk 18. Kui uurida edasi, kuidas nad lapsi distsiplineerivad, siis selgub, et mõnda kergemat kehalise karistamise meetodit nad siiski kasutavad (nt väike laks lapse kätele, jalgadele või pepule), kuid nad ei pea seda kehaliseks karistamiseks. Siiski näitavad uuringud, et kerge kehaline karistus prognoosib tõsisemaid kehalise karistamise viise (*ibid*).

*Sageli ei ole vanemad teadlikud füüsilise ja vaimse karistamise negatiivsest mõjust lapsele.*

Kehalist karistamist saadab alati ka vaimne: vanem tõstab häält, süüdistab last, ähvardab kasutusele võtta rangemaid meetmeid, kui laps halba käitumist ei lõpeta, hirmutab ja alandab teda, tekitades süümeppiinu, hirmu ja alaväärsustunnet (kehalise ja vaimse karistamise tagajärgedest artikli teises pooles).

## Vanemate hoiakud ja uskumused

Laste kehaline karistamine oleneb eelkõige lapsevanemate uskumustest ja karistamiskogemusest oma lapsepõlves. Enamik lapsevanematest siiralt armastab oma lapsi, hoolib neist ja nende tulevikust. Samal ajal on levinud ka arvamus, et laps, eriti väikelaps ei saa sõnadest aru, ta on rumal ja tema enda huvides on vaja kasutusele võtta sellised meetodid, mis on küll

<sup>1</sup> Distsiplineerimismeetodid viitavad olukordadele, kui vanem sunnib last tegema midagi, mida laps ise ei taha. Kirjanduses kasutatav mõiste „distsiplineerimine” on laiem kui piiride seadmine. See on ka korrale kutsumine, vanema tahte allutamine jne – autor.

## Laste kehalisest karistamisest Eestis

Eestis suunatakse last õigesti käituma peamiselt julgustamise, selgitamise, kuid ka keelamise ja pahandamise kaudu. Füüsilist karistamist või sellega ähvardamist kasutatakse üldiselt harva. Siiski ütleb lausa kolmandik (33%) lapsevanematest, et on viimase aasta jooksul lapse korrale kutsumiseks ähvardanud või hirmutanud last vitsa, rihma või laksu andmisega, ligi viiendik vanematest (18%) tunnistab, et on oma last tutistanud ning 14% andnud vitsa, rihma või laksu. Ka küsitletud lastest (4.–11. klass) kümnendik (10%) ütleb, et viimase aasta jooksul on nad vähemalt korra saanud vitsa, rihma või laksu ning tutistamist on kogenud 14% lastest. Poistel on karmide karistusviiside kogemusi veidi enam kui tüdrukutel. Uuringu tulemused viitavad, et lapsevanemad kasutavad nooremate laste puhul peaaegu kõiki distsiplineerimise viise sagedamini kui vanemate laste puhul, sh ka füüsilist karistamist.

Eestis toetavad kehalist karistamist osati ka ühiskonna hoiakud, suur osa nii täiskasvanutest (42%) kui ka lastest (28%) peab laste füüsilist karistamist teatud olukordades vajalikuks ja mõistetaavaks toimeviisiks. Kehalisse karistamisse suhtuvad mehed sallivamalt: kui laste kehalist karistamist peab vägivaldaks 74% naistest, siis meestest arvab nii vaid 54%. Uuringust selgus veel, et täiskasvanud, kes on lapsepõlves kokku puutunud füüsilise karistamisega või näinud pealt vägivalda, on oluliselt sallivamad laste kehalise karistamise suhtes. Laste füüsilist karistamist pidas vajalikuks ja mõistetaavaks ise lapsena füüsilist karistamist kogenud täiskasvanutest ligi pool (49%), täiskasvanute vahelist vägivalda pealt näinutest 41%. Füüsilist karistamist mittekoogenud ega pealt näinud täiskasvanutest oli sellel seisukohal alla kolmandiku (29%). Uuringust selgus ka, et mehed on naistest sagedamini lapsena kehalist karistamist kogenud (67% meestest ja 56% naistest).

Enamik täiskasvanutest ütleb, et on üldiselt valmis abivajavat last aitama, kuid sageli tunnistatakse, et ei julgeta, taheta ega osata sekkuda olukordades, kus lapse enda vanem last kehaliselt karistab või teda alandab. Sealjuures arvab kolmandik täiskasvanutest, et see on lapsevanema enda asi, kuidas ta oma last kohtleb. Selline suhtumine soodustab laste ebaõiglast kohtlemist, mistõttu laps võib jääda tähelepanuta ning vajaliku abita.

Eestis kehtib laste kehalise karistamise keeld 2016. aastast, ometi polnud 2018. aastal küsitlustulemuste kohaselt sellest teadlik 1/3 täiskasvanutest ja ligi pool lastest.

Kehalise karistamise keelustamine on oluline samm, et muuta ühiskonna hoiakuid ja pakkuda lastele turvalisemat kasvukeskkonda. Veelgi tähtsam on aga teemast julgelt rääkida, lapsevanemaid toetada ja neile selgitada, kuidas ilma vitsata lapsi suunata ning kasvatada.

Lapse õiguste ja vanemluse uuringu (2018) tulemusi vahendas **Mari Sarv**

*Uuringu raportiga saab tutvuda sotsiaalministeeriumi kodulehel  
[www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid](http://www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid)*

valusad, aga tõhusad lapse käitumise muutmisel (Bensley jt 2004, Kish ja Newcombe 2015). Lapse füüsilist karistamist toetab just see müüt, millesse vanemad tihti usuvad (Bensley jt 2014, Chiocca 2017, Kish ja Newcombe 2015).

Lapse kehalist karistamist toetavad mitte ainult lapsevanemad ja täiskasvanud elanikkond, vaid ka osa lapsega tegelevatest spetsialistidest: õpetajad, hooldajad, arstid, kelle esmane kohustus peaks olema hoopis

märgata ja teavitada lastekaitset abivajavast lapsest<sup>2</sup> (Ashton 2000, Kenny 2004, Taylor jt 2017, Tirosch jt 2003).

## Lapse kehalise karistamise lühi- ja pikaajaline mõju

Sageli ei ole vanemad (ja ilmselt ka spetsialistid) teadlikud füüsilise ja vaimse karistamise negatiivsest mõjust lapsele.

Autorid eristavad lapse kehalise karistamise lühiajalist ja pikaajalist mõju (Frechette ja Romano 2017; Gershoff 2002, 2010 ja 2013). Lühiajaliselt võib lapse kehaline karistamine anda näiliselt positiivse tulemuse ja seda ka ainult siis, kui samal ajal selgitatakse lapsele, miks teatud käitumine ei ole aktsepteeritav (Larzelere 2000, viidatud Frechette ja Romano 2015, 507–508 kaudu) st, laps käitub karistamise tulemusena nii, nagu vanem soovib. Kehalise karistamise pikaajalist kasu ei tõenda aga ükski uurimus. Isegi need autorid, kes oletavad, et lapse kehalisel karistamisel on lühiajaline mõju, on nõus sellega, et lapsed õpivad head käitumist eelkõige seletamise teel.

Laps peaks õigesti käituma sellepärast, et teab, miks on õige nii käituda, mitte aga hirmu pärast. Kehaline karistamine õpetab lapsele, et kui on karta, et vanemad saavad tema halvast käitumisest teada, peab ta käituma õigesti, aga kui vanem/hooldaja ei tea, mida ta teeb, võib ta käituda vastupidiselt sellele, mida nõuavad hooldajad. Lapsed, kes kogevad kehalist karistamist, räägivad oma hirmust, vihost ja kurbusest, mis on põhjustatud sellest, et inimesed (vanemad), keda nad armastavad, on neid löönud või neile muul moel valu ning

kannatusi tekitanud. Vaenulike suhetega kokku puutuvad lapsed õpivad, et vägivalda abil on võimalik kätte saada seda, mida nad tahavad ning armastavate suhete juures on vägivald lubatud (Gershoff 2013, Knox 2010).

Uuringud näitavad, et lapse kehaline karistamine arendab lapses agressiivsust (Avinun jt 2018, Sheehan ja Watson 2008). Mitmed meta-analüüsid tõendavad, et lapse kehaline karistamine on otseselt seotud tema vaimse tervise probleemidega, hälbiva käitumisega teismelisena ja kriminaalse käitumisega täiskasvanuna; selle tagajärjel halvenevad lapse ja vanema suhted ning sama kasvatusmudeli kasutamine tulevikus, st põlvkondadevahelised traditsioonid kinnistuvad isegi siis, kui täiskasvanul on negatiivsed mälestused

*Lapse kehaline karistamine on otseselt seotud tema vaimse tervise probleemidega, hälbiva käitumisega teismelisena ja kriminaalse käitumisega täiskasvanuna.*

lapsepõlve suhetest oma vanematega (Gershoff 2010, Gershoff ja Grogan-Kaylor 2016, Knox 2010). Lapsepõlves karme kasvatusmeetodeid kogenud täiskasvanutel on suur risk meeleolu ja ärevushäirete, alkoholi ja narkootikumide liigtarvitamise ja isiksushäirete esinemise suhtes ja risk langeda vägivalda- ning muu kuriteo ohvriks (Affi jt 2012, Frechette ja Romano 2015, Saukkonen jt 2016). Pikemaajalised uuringud näitavad, et lapsed, kes kogevad kehalist karistamist, kannatavad sagedamini

<sup>2</sup> Eri riikides on erinev teavitamiskohustus. Suuremas osas riikides lasub kohustus abivajavast lapsest teavitada eelkõige neil spetsialistidel, kes lastega iga päev kokku puutuvad ning kellel on seega suurem tõenäosus märgata lapse abivajadust. Osas riikides, nt Soome, Norra, Rootsi, on ette nähtud ka sanktsioonid selle eest, kui spetsialist ei teavita abivajavast lapsest. Elanikkonnale üldiselt jääb vaid moraalne teavituskohustus. Eesti seadus kohustab kõiki ühtmoodi teavitama abivajavast lapsest, kuid mitteteavitamise puhul mingeid sanktsioone ei ole ette nähtud – autor.

vaimse tervise probleemide all, nende vaimne võimekus (IQ) on madalam võrreldes nende lastega, kel sellist kogemust ei ole (Font ja Cage 2018, Gershoff 2010). Rahvusvaheliste võrdlusuuringute kohaselt on lapse kehalisel karistamisel eri kultuurides samad tagajärjed (Gershoff 2013).

Uuringud näitavad ka seda, et lapse kehaline karistamine kui kasvatusmeetod on seotud vanema (eelkõige ema<sup>3</sup>) stressi, depressiooni ja suutmatusega asjakohaselt reageerida lapse ebasoovitavale käitumisele (Comb-Orme ja Cain 2008, Peltonen jt 2014). Seega selleks, et kaitsta lapsi kehalise karistamise eest, tuleb vanematele õpetada muid distsiplineerimis-meetodeid ja kanda hoolt vanemate vaimse tervise eest. Selline praktika on rakendatud nt Norras, kus lasteaias ja algkoolis julgustatakse lapsi mitte lubama vanematel enda peale karjuda ning end kehaliselt karistada.

Kui vanemad keeldude vastu eksivad, võib laps sellest õpetajat teavitada. Eesmärk ei ole võtta vanem vastutusele, vaid pakkuda talle abi lapse kasvatamisel teistsuguste meetoditega.

Lootust annavad nende uuringute tulemused, mis näitavad, et teadmised lapse kehalise karistamise negatiivsest mõjust lapse arengule muudavad vanemate hoiakuid ja käitumist (Clément ja Chamberland 2012, Holden jt 2014, Lansford jt 2015). Seega toetab muudatusi ka riikide kehtestatud keeld last kehaliselt karistada. Huvitav on seejuures tõsiasi, et see suund mõjutab ka nende riikide vanemate hoiakuid, kes ise pole kehalise karistamise keelustamist veel seadustanud (Zolotor ja Puzia 2010). Lapse kehalist karistamist keelustav seadus on lastekaitsepoliitika aluseks, mis aitab vanematel ja hooldajatel rakendada selliseid meetmeid, mis aitavad lapsi kasvatada ilma vägivallata. **S**

## Viidatud allikad

- Afifi, T. O., Mota, N. P., Dasiewicz, P., MacMillan, H. L., Sareen, J. (2012). Physical punishment and mental disorders: Results from a nationally representative U.S. sample. *Pediatrics*, 130, 184–192. <http://dx.doi.org/10.1542/peds.2011-2947>.
- Ashton, V. (2000). The relationship between attitudes toward corporal punishment and the perception and reporting of child maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 25, 389–399.
- Avinun, R., Davidov, M., Mankuta, D., Knafo-Noam, A. (2018). Predicting the use of corporal punishment: Child aggression, parent religiosity, and the BDNF gene. *Aggressive Behavior*, 44, 165–175.
- Bensley L., Ruggles D., Simmons K. W., Harris C., Williams K., Putvin T., Allen, M. (2004). General population norms about child abuse and neglect and associations with childhood experiences. *Child Abuse & Neglect*, 28 (12), 1321–1337.
- Chiocca, E. M. (2017). American parents' Attitudes and Beliefs About Corporal Punishment: An Integrative Literature Review. *Journal of Pediatric Health Care*, 31, 372–383.
- Combs-Orme, T., Cain, D. S. (2008). Predictors of mothers' use of spanking with their infants. *Child Abuse & Neglect*, 32(6), 649–657.
- Doek, J. E. (2019). The Human Rights of Children: An Introduction. Kogumikus: Kilkelly, U., Liefwaard, T. (toim.) International Human Rights of Children. Singapore: Springer, 3–29.
- Font, S. A., Cage, J. (2018). Dimensions of physical punishment and their association with children's cognitive performance and school adjustment. *Child Abuse & Neglect*, 75(1), 29–40.
- Frechette, S., Romano, E. (2017). How do parents label their physical disciplinary practices? A focus on the definition of corporal punishment. *Child Abuse & Neglect*, 71(1), 92–103.

<sup>3</sup> Uuringute andmetel on stressi ja depressiooni all kannatavatel emadel suurem risk kasutada kehalist karistust – autor.

- Frechette, S., Romano, E.** (2015). Change in Corporal Punishment Over Time in a Representative Sample of Canadian Parents. *Journal of Family Psychology*, 29(4), 507–517.
- Gershoff, E. T.** (2013). Spanking and Child Development: We Know Enough Now to Stop Hitting Our Children. *Child Development Perspectives*, 7(3), 133–137.
- Gershoff, E. T.** (2010). More harm than good: A summary of scientific research on the intended and unintended effects of corporal punishment on children. *Law and Contemporary Problems*, 73, 31, 31–56.
- Gershoff, E. T.** (2002). Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. *Psychological Bulletin*, 128(4), 539–579.
- Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A.** (2016). Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses. *Journal of Family Psychology*, 30(4), 453–469.
- Holden, G. W., Brown, A. S., Baldwin, A. S., Croft Caderao, K.** (2014). Research findings can change attitudes about corporal punishment. *Child Abuse & Neglect*, 38(5), 902–908.
- Kenny, M. C.** (2004). Teachers' attitudes towards and knowledge of child maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 28(12), 1311–1319.
- Kish, A. M., Newcombe, P. A.** (2015). „Smacking never hurt me!” Identifying myths surrounding the use of corporal punishment. *Personality and Individual Differences*, 87, 121–129.
- Knox, M.** (2010). On Hitting Children: A Review of Corporal Punishment in the United States. *Journal of Pediatric Health Care*, 24(2), 103–107.
- Lansford, J. E., Cappa, C., Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Deater-Deckard, K., Bradley, R.** (2017). Change over time in parents' beliefs about and reported use of corporal punishment in eight countries with and without legal bans. *Child Abuse and Neglect*, 71(1), 44–55.
- Peltonen, K., Ellonen, N., Pösö, T., Lucas, S.** (2014). Mother's self-report violence toward their children: A multifaceted risk analysis. *Child Abuse & Neglect*, 38(12), 1923–1933.
- Saukkonen, S., Aronen, E. T., Laajasalo, T., Salmi, V., Kivivuori, J., Jokela, M.** (2016). Victimization and psychopathic feature in a population-based sample of Finnish adolescents. *Child Abuse & Neglect*, 60(1), 58–66.
- Sheehan, M. J., Watson, M. W.** (2008). Reciprocal influences between maternal discipline techniques and aggression in children and adolescents. *Aggressive Behavior*, 34, 245–255.
- Taylor, C. A., Fleckman, J. M., Lee, S. J.** (2017). Attitudes, beliefs, and perceived norms about corporal punishment and related training needs among members of the American Professional Society on the Abuse of Children. *Child Abuse & Neglect*, 71(1), 56–68.
- Tirosh, E., Shechter, S. O., Cohen, A., Jaffe, M.** (2003). Attitudes towards corporal punishment and reporting of abuse. *Child Abuse & Neglect*, 27(8), 929–937.
- UNICEF** (2014). Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children. New York, NY: UNICEF.
- UNICEF** (2010). Child disciplinary practices at home: Evidence from a range of low- and middle-income countries. [www.childinfo.org/files/report\\_Disipl\\_FIN.pdf](http://www.childinfo.org/files/report_Disipl_FIN.pdf) (14.08.2019).
- ÜRO Laste Õiguste Komitee** (2006). General Comment No. 8, The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia) (Forty-second session, 2006), U.N. Doc. CRC/C/GC/8 (2006).